POLICY INTERNA AML-03

Rapporti di corrispondenza con enti creditizi e finanziari esteri

Banca di Credito Serrafino S.p.A. Edizione 5 - approvata dal consiglio di amministrazione il 26 febbraio 2030 Funzione proponente: Antiriciclaggio Destinatari: Direzione generale, Pagamenti esteri, Crediti, Internal audit

---

1. Ambito

1.1 La presente policy disciplina l'apertura, la gestione, il riesame e la chiusura dei rapporti di corrispondenza con enti creditizi e finanziari aventi sede in Stati diversi da quelli dello Spazio economico europeo.

1.2 La policy si applica anche ai rapporti che comportano la tenuta di conti di corrispondenza in qualsiasi valuta.

2. Principio di non delegabilità

2.1 Gli obblighi della Banca in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo **restano in capo alla Banca** e non possono essere trasferiti contrattualmente alla controparte.

2.2 La Banca può tenere conto delle verifiche svolte dalla controparte, ma **conserva la responsabilità** della verifica del proprio cliente, che nei rapporti di corrispondenza è **la banca rispondente**.

2.3 La Banca **non è tenuta a ripetere** la verifica sui clienti della banca rispondente, salvi i casi di cui al paragrafo 7.3.

3. Istruttoria di apertura

3.1 Prima dell'apertura la funzione Pagamenti esteri raccoglie e trasmette ad Antiriciclaggio:

a) il questionario di due diligence sulla corrispondenza bancaria compilato dalla controparte;

b) l'evidenza della licenza bancaria e della sottoposizione a vigilanza;

c) l'assetto proprietario e i titolari effettivi della controparte;

d) l'organo di amministrazione e i dirigenti con responsabilità strategiche;

e) l'esito dello screening su controparte, titolari effettivi e amministratori;

f) la scheda di valutazione del rischio paese;

g) la stima dei volumi e la descrizione dei flussi attesi;

h) l'evidenza della presenza fisica e della sede di direzione effettiva.

3.2 **L'apertura del rapporto è autorizzata dalla Direzione generale, su parere di Antiriciclaggio.** Il parere è condizione dell'autorizzazione.

4. Presenza fisica e divieti

4.1 **È vietato instaurare o mantenere rapporti di corrispondenza con enti che non hanno presenza fisica né sede di direzione effettiva nella giurisdizione di costituzione.**

4.2 **È vietato instaurare o mantenere rapporti di corrispondenza con enti che consentono l'utilizzo dei propri conti a enti privi di presenza fisica.**

4.3 La dichiarazione della controparte non esaurisce la verifica della presenza fisica, che va documentata con evidenze indipendenti.

5. Conti a utilizzo diretto da parte di terzi

5.1 Costituisce fattore di rischio elevato la possibilità che clienti della banca rispondente operino direttamente sul conto di corrispondenza.

5.2 **La Banca non consente l'utilizzo diretto del conto di corrispondenza da parte di soggetti diversi dalla banca rispondente**, salva autorizzazione espressa della Direzione generale su parere di Antiriciclaggio, subordinata all'identificazione preventiva dei soggetti abilitati e al monitoraggio dedicato dei relativi flussi.

6. Classificazione del rischio e riesame

6.1 Il rapporto è classificato in una delle classi di rischio: contenuta, media, elevata.

6.2 La classe è determinata tenendo conto della giurisdizione, dell'assetto proprietario, della natura della clientela della controparte, dei volumi e dei prodotti.

6.3 La classe di rischio elevata comporta l'applicazione di misure rafforzate.

6.4 **Il riesame della relazione ha luogo con periodicità non superiore a 12 mesi per i rapporti classificati a rischio elevato** e non superiore a 24 mesi negli altri casi.

6.5 Le variazioni dell'assetto proprietario, dell'organo di amministrazione e della licenza della controparte **sono comunicate senza indugio** e non in occasione del riesame.

7. Controlli sulle operazioni

7.1 **La Banca applica filtri autonomi sulle liste di misure restrittive a tutte le operazioni regolate sul conto di corrispondenza**, indipendentemente dai controlli svolti dalla controparte.

7.2 **La Banca sottopone ad approfondimento le operazioni di importo pari o superiore a euro 250.000,00** e quelle che presentano indicatori di anomalia, indipendentemente dall'importo.

7.3 La Banca svolge verifiche sui clienti della banca rispondente quando l'operazione presenta indicatori di anomalia o quando la banca rispondente non riscontra una richiesta di informazioni.

7.4 Le richieste di informazioni sulle operazioni sono formulate per iscritto e motivate.

7.5 **Il riscontro alla richiesta di informazioni è atteso entro 5 giorni lavorativi.** Il mancato riscontro nel termine costituisce fattore di rischio e attiva il paragrafo 8.3.

8. Chiusura del rapporto

8.1 La Banca chiude il rapporto quando ricorre uno dei divieti del paragrafo 4.

8.2 La Banca valuta la chiusura quando la controparte non riscontra le richieste di informazioni, quando la classe di rischio non è più gestibile con le misure adottate, o quando emergono elementi che incidono sull'affidabilità della controparte.

8.3 **Nei casi di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 la chiusura ha luogo con preavviso non superiore a 5 giorni lavorativi**, fermo il completamento delle operazioni in corso di regolamento.

9. Segnalazioni e riservatezza

9.1 La funzione Antiriciclaggio valuta l'invio delle segnalazioni previste dalla disciplina applicabile.

9.2 **Nessuna clausola contrattuale può subordinare al consenso della controparte la trasmissione di informazioni alle autorità**, né consentire di comunicare alla controparte o a terzi l'avvenuta trasmissione.

10. Audit

10.1 **La Banca si riserva il diritto di svolgere verifiche presso la controparte, "in loco" o a distanza, sull'attuazione dei presidi dichiarati**, con preavviso non superiore a quindici giorni.

10.2 La dichiarazione annuale di conformità della controparte non sostituisce il diritto di verifica.

11. Conservazione

11.1 La documentazione dell'istruttoria, dei riesami e delle richieste di informazioni è conservata secondo i termini previsti dalla disciplina applicabile.

Il presidente del consiglio di amministrazione dott.ssa Ermelinda Sacrofano